YANQIVA

Yannick Kern (Einzelunternehmen „Yanqiva“), Waldstr. 3, 67361 Freisbach · E-Mail: support@yanqiva.de · Kleinunternehmer nach § 19 UStG

Nutzungsbedingungen für den kostenlosen Website-Check

Stand: 7. Oktober 2026 · yanqiva.de/nutzungsbedingungen

> **Kurz gesagt:** Sie dürfen jede öffentlich erreichbare Website prüfen, die Sie betreiben, betreuen oder die Sie interessiert. Der Check ruft nur Inhalte ab, die jeder Besucher sehen kann, und führt keine Sicherheitstests durch. Nicht erlaubt sind Massenabfragen, die systematische Suche nach Abmahnzielen, öffentliche Prangerlisten und jeder Versuch, den Check für Angriffe zu missbrauchen. Die Ergebnisse sind automatische technische Hinweise und keine rechtliche Bewertung.

1. Anbieter und Geltungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen gelten für den kostenlosen Website-Check auf dieser Website einschließlich der Zusendung des Ergebnisses per E-Mail. Anbieter ist Yannick Kern, Yanqiva (nachfolgend „Yanqiva“), siehe Impressum. Für bezahlte Leistungen (Website-Report, Monitoring, Einzel-Fix, Fix-Paket, Website-Erstellung und Yanqiva Pflege) gelten unsere AGB.

Mit dem Start einer Prüfung erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Der kostenlose Check richtet sich an Website-Betreiber und andere Unternehmen. Er ist ohne Anmeldung nutzbar.

2. Was der Check tut

Der Check ruft die Startseite der eingegebenen Adresse automatisch ab und wertet sie in den Bereichen Barrierefreiheit, Datenschutz, Rechtliches, Sicherheit sowie Technik und SEO aus. Dafür werden zusätzlich nur wenige zugehörige, öffentlich erreichbare Adressen aufgerufen, zum Beispiel die unverschlüsselte Variante der Adresse (um die Weiterleitung auf HTTPS zu prüfen), die Impressum-Seite, die Datei robots.txt und die Sitemap.

Der Check arbeitet **ausschließlich passiv**: Er ruft Inhalte so ab, wie es ein Browser beim Besuch der Seite tut. Er sendet keine Formulare ab, meldet sich nirgends an, umgeht keinen Zugangsschutz und führt **keine aktiven Sicherheitstests** durch, also keine Schwachstellen- oder Penetrationstests und keine Last- oder Belastungstests. Adressen in internen oder privaten Netzen werden nicht abgerufen.

Die Nutzung ist kostenlos. Ein Anspruch auf Durchführung einer Prüfung besteht nicht. Wir begrenzen die Zahl der Prüfungen je Anschluss und Zeitraum (derzeit 10 Prüfungen pro Stunde), um den Dienst für alle verfügbar zu halten.

3. Was die Ergebnisse sind und was nicht

Die Ergebnisse sind **automatische technische Hinweise auf Basis öffentlich abrufbarer Inhalte**. Sie beruhen auf festen Prüfregeln und Heuristiken, erfassen nur einen Teil möglicher Probleme und geben den Zustand zum Zeitpunkt des Abrufs wieder. Fehlalarme und übersehene Probleme sind möglich.

Yanqiva prüft nicht, ob und welche Vorschriften für eine bestimmte Website gelten, und erbringt keine Rechtsdienstleistung. Die Ergebnisse sind **keine rechtliche Bewertung**, kein Gutachten und weder eine Bestätigung von Rechtsverstößen noch von Rechtskonformität. Wenn Sie eine rechtliche Einschätzung benötigen, wenden Sie sich an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.

4. Zulässige Nutzung

Sie dürfen den Check für jede öffentlich erreichbare Website nutzen, insbesondere

- für Websites, die Sie selbst betreiben,
- für Websites, die Sie im Auftrag oder mit Einverständnis des Betreibers betreuen, zum Beispiel als Agentur oder Dienstleister,
- zur allgemeinen Information, zum Beispiel um sich einen Eindruck vom Stand einer Website zu verschaffen oder Ergebnisse mit eigenen Websites zu vergleichen.

Sie dürfen Ergebnisse an die Betreiberin oder den Betreiber der geprüften Website und an Personen weitergeben, die Sie im Einzelfall beraten oder unterstützen.

5. Unzulässige Nutzung

Nicht gestattet ist insbesondere:

1. **Automatisierte Abfragen und Massenabfragen:** Prüfungen über Skripte, Bots oder sonstige Automatisierung, die Abfrage vieler Websites in kurzer Folge sowie jede Umgehung der Begrenzung nach Ziffer 2, zum Beispiel über wechselnde IP-Adressen, Proxys oder verteilte Anfragen. Die direkte Nutzung unserer Schnittstelle (API) außerhalb dieser Website ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung in Textform erlaubt.
2. **Suche nach Abmahnzielen:** die Nutzung des Checks, um fremde Websites systematisch nach möglichen Rechtsverstößen zu durchsuchen und daraus Abmahnungen vorzubereiten, sowie jede Nutzung zur Vorbereitung von Abmahnungen, die nach § 8c des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) missbräuchlich sind, etwa weil sie vorwiegend dazu dienen, Aufwendungsersatz, Kosten oder Vertragsstrafen zu erzielen.
3. **Prangerlisten:** die Veröffentlichung von Ergebnissen zu Websites Dritter in Listen, Ranglisten oder vergleichbaren Zusammenstellungen, die einzelne Betreiber erkennbar machen und bloßstellen, sowie die Darstellung von Ergebnissen als rechtliche Bewertung, Gutachten, Prüfsiegel oder Bestätigung durch Yanqiva.
4. **Missbrauch für Angriffe:** Versuche, den Check gegen fremde oder eigene Systeme als Werkzeug für Angriffe, Lastspitzen, Port- oder Schwachstellenscans einzusetzen, interne Netze anzusprechen, Schadcode einzuschleusen, Sicherheitsmechanismen von Yanqiva zu umgehen oder den Dienst zu überlasten.
5. **Unzulässige Werbung:** die Verwendung von Ergebnissen für Werbung gegenüber Website-Betreibern, die nach § 7 UWG unzulässig ist, zum Beispiel unverlangte Werbe-E-Mails oder Werbeanrufe ohne die erforderliche Einwilligung.
6. jede sonstige Nutzung, die gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt.

6. Maßnahmen bei Missbrauch

Bei Anhaltspunkten für eine unzulässige Nutzung können wir Prüfungen ablehnen oder abbrechen, Ergebnisse zurückhalten und Zugriffe vorübergehend oder dauerhaft technisch sperren, auch für ganze Adressbereiche. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Unterlassung und Schadensersatz bei

schuldhaftem Verstoß, bleiben unberührt.

Betreiberinnen und Betreiber einer Website, die eine missbräuchliche Prüfung ihrer Website vermuten, können sich über die im Impressum genannten Kontaktdaten an uns wenden.

7. Verfügbarkeit und Änderungen des Dienstes

Wir stellen den kostenlosen Check ohne Gewähr für eine bestimmte Verfügbarkeit bereit. Wir können ihn jederzeit ändern, einschränken, vorübergehend unterbrechen (zum Beispiel für Wartungen) oder einstellen. Manche Websites blockieren automatisierte Abrufe. Dann kann der Check kein oder nur ein unvollständiges Ergebnis liefern.

8. Haftung

Der Check ist eine unentgeltliche Leistung. Wir haften dafür nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Unberührt bleibt die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei arglistig verschwiegenen Mängeln, bei Übernahme einer Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Datenschutz

Welche Daten bei einer Prüfung verarbeitet werden, wie wir Anfragen zur Missbrauchsabwehr begrenzen und welche Informationen für Betreiber geprüfter Websites gelten (Art. 14 DSGVO), erklären wir in der Datenschutzerklärung.

10. Änderungen dieser Bedingungen und anwendbares Recht

Wir können diese Bedingungen für künftige Prüfungen ändern. Es gilt die beim Start der jeweiligen Prüfung veröffentlichte Fassung. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften bleiben unberührt, soweit der Check im Einzelfall von einem Verbraucher genutzt wird.